



PUTUSAN

Nomor 431 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MATIO SITUMORANG;**
Tempat Lahir : Samosir;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/10 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Sanggul Mas, Dusun Cikampak
Pekan, Desa Aek Batu, Kecamatan
Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIO SITUMORANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencemaran"

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2026



sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MATIO SITUMORANG selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi 1 (satu) rekaman suara dengan durasi 6 (enam) menit 42 (empat puluh dua) detik, serta 2 (dua) rekaman video yang masing-masing dengan durasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh) detik dan 39 (tiga puluh sembilan) menit 55 (lima puluh lima) detik;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pernyataan atas nama Terdakwa MATIO SITUMORANG dan kawan-kawan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIO SITUMORANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan di muka umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi 1 (satu) rekaman suara dengan durasi 6 (enam) menit 42 (empat puluh dua) detik, serta 2 (dua) rekaman vidio yang masing-masing dengan durasi 6 (enam) menit 50

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2026



(lima puluh) detik dan 3 (tiga) menit 55 (lima puluh lima) detik;

- 2 (dua) lembar kertas yang berisi Surat Pernyataan atas nama Terdakwa MATIO SITUMORANG, dkk dan ditandatangani oleh MATIO SITUMORANG;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2658/PID/2025/PT MDN tanggal 19 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 18 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 306/Akta.Pid/2025/PN Rap *juncto* Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Desember

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2026



2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga mohon penjatuhan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Pasti Br Marpaung dengan cara mengatakan atau menuduh memelihara atau mempunyai setan yang masyarakat batak mengatakan dengan sebutan Begu Ganjang yang disampaikan pada saat di Kantor Kepala Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan ketika Saksi Pasti Br Marpaung sedang berada di halaman rumah Saksi Pasti Br Marpaung,



Terdakwa juga menyebut Saksi Pasti Br Marpaung dengan Parbeguganjang;

- Bahwa berawal dari pertemuan di Kantor Desa Aek Batu, Saksi Pasti Br Marpaung menghadiri panggilan dari Kepala Desa Aek Batu dengan didampingi oleh Saksi Robinson Marpaung di Kantor Desa Aek Batu, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyebut Saksi Pasti Br Marpaung sebagai Parbeguganjang dan harus segera di usir dari Kampung karena memelihara Begu Ganjang;
- Bahwa Kepala Desa Aek Batu bersama Perangkat Desa Aek Batu, Kapolsek, dan Terdakwa ikut ke rumah Saksi Pasti Br Marpaung untuk melakukan pengeledahan ditemukan sebilah keris, sehingga Terdakwa langsung menuduhnya sebagai Partieguganjang, namun Kapolsek Cikampak mengatakan benda tersebut bukan benda yang mencurigakan, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tetap tidak terima dan setelah itu Kepala Desa menyarankan kepada Saksi Pasti Br Marpaung untuk tidak menempati rumah tersebut lagi untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pasti Br Marpaung merasa sedih namanya menjadi tercemar, merasa dikucilkan oleh masyarakat, dan membuat Saksi Pasti Br Marpaung tidak bisa menempati rumahnya lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 433 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberlakukan asas *lex favor reo*, maka ketentuan ancaman pidana yang baru tersebut diberlakukan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya diubah dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pidana pengawasan, dan dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang menunjukkan pidana penjara akan menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan telah secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 433 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Ttd
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Syaeful Imam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA
Ditandatangani secara elektronik
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 431 K/Pid/2026